



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/8711 (19957.008833/2016-13)

Data do julgamento: 29/10/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Pedro Barin Calvete

Rafael Ferri

Ementa: Atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele a que a pessoa está vinculada. Inobservância do dever de atualização cadastral de agente autônomo de investimento. Infração ao art. 15 da Instrução CVM nº 387/03. Infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 434/06 e art. 1º da Instrução CVM 510/11. Advertências. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11, I da Lei nº 6.385/76, decidiu aplicar:

1. ao acusado Pedro Barin Calvete:

1.1. a penalidade de **advertência** por infração ao disposto no art. 15 da Instrução CVM nº 387/03 e

1.2. absolvição por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 434/06 e art. 1º da Instrução CVM nº 510/11; e

2. ao acusado Rafael Ferri:

2.1. a penalidade de **advertência** por infração ao disposto no art. 15 da Instrução CVM nº 387/03 e por infração ao disposto no art. 1º da Instrução CVM nº 510/11 e

2.2 absolvição por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607.

Presente a Procuradora-Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausentes o Diretor Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 11/11/2019, às 17:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 11/11/2019, às 18:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 11/11/2019, às 19:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0874902** e o código CRC **3DFC157B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0874902** and the "Código CRC" **3DFC157B**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 19957.008833/2016-13

Reg. Col. 0678/17

Acusados: Pedro Barin Calvete
Rafael Ferri

Assunto: Atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele a que a pessoa está vinculada (infração ao art. 15 da Instrução CVM nº 387/03) e inobservância do dever de atualização cadastral de agente autônomo de investimento (infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 434/06 e art. 1º da Instrução CVM 510/11).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

1. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos ("GME"), a partir de indícios verificados no processo RJ 2011/08311 e no PAS RJ2012/11002[1] e de comunicação feita pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 ("GMA-1") através do MEMO/CVM/GMA-1/Nº 050/2012 (0194661) no processo RJ2012/9810, acerca de possíveis irregularidades cometidas pelos Agentes Autônomos de Investimento ("AAI") Rafael Ferri ("Rafael") e Pedro Barin Calvete ("Pedro"), que teriam operado pela corretora Mirae Asset ("Mirae") sendo também vinculados à corretora Votorantim ("Votorantim"), do que decorreria o descumprimento do art. 15 da Instrução CVM nº 387/03[2] ("ICVM 387/03"), conduta considerada infração grave nos termos do art. 23 da referida Instrução.

2. Rafael e Pedro também são acusados pelo descumprimento do dever de manter atualizados os seus dados cadastrais, conforme previsto no art. 14 da Instrução CVM nº 434/06[3] ("ICVM 434/06").

2. FATOS

3. A Acusação aponta que a atuação, em nome próprio, na realização de operações no mercado de valores mobiliários por meio de corretora diversa da que se encontravam vinculados foi uma conclusão do Relatório de Análise CVM/SMI/GMA-1 n. 111, de 13.7.2012 (0194662) ("Relatório GMA-1"), elaborado no

bojo do processo RJ 2011/08311.

4. De acordo o Relatório GMA-1, Rafael se cadastrou na Mirae em 24.3.2011 e passou a operar por esta corretora a partir de abril de 2011. A Acusação afirma que, a partir de então, Rafael teria operado de forma concomitante, em nome próprio, pelas corretoras Votorantim e Mirae. Em depoimento, Rafael admitiu que operava por conta própria na corretora Mirae.

5. Adicionalmente, a Acusação menciona "e-mails encontrados pela Polícia Federal em outubro de 2011 na operação 'Insider'", mencionados no Relatório GMA-1, que trariam indícios de que Rafael teria operado pela corretora Mirae e pelo Citigroup e Pedro pela XP Investimentos ("XP"), estando ambos vinculados à corretora Votorantim.

6. No Relatório GMA-1 consta a seguinte afirmação: "Pedro Calvete era vinculado à corretora Votorantim, mas operava também pela Corretora XP Investimentos, ensejando descumprimento à Instrução CVM Nº 387/2003. A própria Votorantim o alertou, assim como fez com Rafael Ferri" (§ 119 do Relatório GMA-1).

7. Acompanha esta afirmação a cópia de um e-mail enviado a Pedro em 6.7.2011 pela corretora Votorantim informando "que conforme apontamento em auditoria da BM&FBovespa, foram identificadas operações de agente autônomo vinculado à Votorantim Corretora em outras instituições, o que é proibido conforme Instrução CVM 387 [...] Devido ao fato de ser vinculado, somente pode operar por meio da Votorantim Corretora, portanto solicitamos que regularize a situação com a maior brevidade possível".

8. Desse modo, Rafael e Pedro teriam "utilizado de ardil para sair do campo de supervisão da corretora contratante", nos termos da Acusação.

9. Rafael registrou-se como AAI em 10.5.2006, constando em sua ficha cadastral (0194664), consultada em 1.12.2016, o endereço para correspondência Av. Nilo Peçanha, 1221, complemento 1403, Bairro Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 91.330-000. Era sócio da Rafael Ferri Agente Autônomo de Investimentos EIRELI.

10. Pedro registrou-se como AAI em 23.2.2005, o qual foi cancelado de ofício em 30/09/2013 por não recadastramento. Em sua ficha cadastral (0194665), consultada em 1.12.2016, consta como endereço de correspondência Av. Erico Verissimo, 240, complemento 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS, CEP 90.160-180.

11. Em 13.8.2015, Rafael foi intimado para defesa prévia por meio do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 (0194676), no endereço indicado em sua ficha cadastral como "endereço residencial" (Rua Alfredo Correa Daudt, 125, complemento 302, Bairro Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90.480-120).

12. Na mesma data, Pedro foi intimado por meio do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 (0194677), no endereço para correspondência indicado em sua ficha cadastral.

13. As referidas intimações foram devidamente recebidas por Rafael e Pedro em 21.8.2015 nos endereços indicados, conforme Avisos de Recebimento ("AR") juntados aos autos (0194682). No entanto, constam nos autos outros Avisos de Recebimento *para os mesmos Ofícios* enviados posteriormente em outras correspondências[4], com as seguintes informações:

a) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para Rafael, assinalado como "ausente" em 15.9.2015 em seu endereço

residencial, conforme ficha cadastral.

b) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para Rafael, assinalado como "ausente" em 7.10.2015 em seu endereço residencial, conforme ficha cadastral.

c) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para Rafael, assinalado como "mudou-se" em 10.11.2015, em seu endereço para correspondência, conforme ficha cadastral.

d) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para Rafael, assinalado como "ausente" em 10.2.2016 em seu endereço residencial, conforme ficha cadastral.

e) Entrega bem-sucedida do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para Rafael em 9.5.2016, no endereço "Al. Vicente de Carvalho, 58, sala 01, Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 91.340-490.

f) Entrega bem-sucedida do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 para Pedro, em 11.11.2015 em seu endereço para correspondência, conforme ficha cadastral.

g) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 para Pedro, assinalado como "endereço insuficiente" em 5.2.2016 em seu endereço residencial conforme ficha cadastral.

h) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 para Pedro, assinalado como "mudou-se" em 6.10.2015 em seu endereço para correspondência, conforme ficha cadastral.

14. A despeito da existência de comprovação de intimação recebida em 21.08.2015, a frustração nas entregas subsequentes levou a CVM a solicitar à ANCORD o endereço atualizado da pessoa jurídica Rafael Ferri AA EIRELI em 16.11.2015 (0194688, p. 2).

15. O endereço para correspondência informado pela ANCORD foi o mesmo que constava na ficha cadastral da CVM, do que resultou uma solicitação à ANCORD em 19.11.2015 (0194688, p. 1), pela autarquia, a fim de tomar providências cabíveis diante do fato de que o cadastro de Rafael estaria desatualizado.

16. Desse modo, a Acusação imputou a Rafael e a Pedro a inobservância do dever de manter seus dados cadastrais atualizados, enquanto agentes autônomos de investimento, com base no art. 14 da ICVM 434/06^[5], vigente à época dos fatos do PAS RJ2012/11002, e no art. 1º da ICVM nº 510/11^[6] ("ICVM 510/11"), em vigor à época das diligências realizadas pela GME.

3. RESPONSABILIDADES

17. Diante do exposto, a GME propôs a responsabilização de **Rafael Ferri** e **Pedro Barin Calvete** pela atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele a que estavam vinculados (infração ao art. 15 da Instrução CVM nº 387/03) e inobservância do dever de atualização cadastral de agente autônomo de investimento (infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 434/06).

4. MANIFESTAÇÃO DA PFE

18. O PARECER n. 00003/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (0211993) concluiu que foram observados os requisitos do art. 6º e o cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08 ("Deliberação CVM 538/08"), mas sugeriu mudanças na qualificação dos acusados. No DESPACHO n. 00004/2017/GJU-4/PFE-

CVM/PGF/AGU (0211994), a PFE recomendou a exclusão de qualquer menção à participação de Pedro ou responsabilidade no esquema de manipulação de preços tratado no PAS CVM RJ 2012/11002, em virtude da existência do trânsito em julgado da decisão que o absolveu de tal acusação.

19. Embora não tenham sido apresentadas respostas pelos acusados, a PFE concluiu que houve diligência no sentido de obter deles esclarecimentos sobre os fatos descritos no Termo de Acusação.

20. As sugestões feitas pela PFE foram contempladas pela GME, tendo o termo de acusação sido retificado e emitido em 8.10.2015 (0213030).

5. RAZÕES DE DEFESA

21. Os acusados foram intimados para apresentação de defesa em 21.2.2017 (documentos 0233425 e 0233428), tendo recebido tais intimações em 9.3.2017. Apresentaram defesa conjunta (0274856), nos termos que seguem.

22. A acusação de atuação, por conta própria, em corretora diversa da qual estavam vinculados se basearia exclusivamente em menções ao Relatório de Análise GMA-1, que não pode ser considerado um elemento de prova e consiste em uma “missiva a emitir juízos de valor sobre provas documentais” que não estão entranhadas nos autos do presente processo. Nesse sentido, a Acusação deveria ter extraído cópias dos documentos citados no Relatório de Análise GMA-1, o que permitiria à defesa técnica acessar o inteiro teor desses documentos.

23. Na vigência da ICVM 387/03, agentes autônomos poderiam manter vínculo com mais de uma corretora, situação em que deveriam negociar, por conta própria, somente por uma delas. O Termo de Acusação não descreve quais negócios teriam sido realizados pelos acusados simultaneamente em mais de uma corretora, informação imprescindível para o exercício da ampla defesa.

24. Pedro operou, por conta própria, exclusivamente pela XP nos anos de 2010 e 2011, o que não seria uma violação à regra do art. 15 da ICVM 387/03.

25. Por seu turno, Rafael negociou, em nome próprio, pela Votorantim até o final de 2011 e, depois disso, passou a operar pela Mirae sem, contudo, operar simultaneamente por mais de um intermediário.

26. A suposta infração ao art. 15 da ICVM 387/03 também não poderia ser considerada grave em decorrência do *princípio da retroatividade benigna*[\[7\]](#), pois a ICVM 505/11, embora tenha mantido em seu art. 25 o dever do agente autônomo de investimento de operar por um único intermediário, afastou a gravidade da violação deste dever.

27. A imputação de não atualização cadastral decorreria exclusivamente do não recebimento, pelos acusados, de cartas com AR expedidas pela GME. Nos autos, não haveria prova de que os acusados, de fato, teriam mudado de endereço e quando tais mudanças teriam ocorrido. A alegada inobservância de atualização cadastral deveria tomar como base a data de 21.8.2015, quando foram entregues as primeiras cartas com AR.

28. Em 21.08.2015, não era a ICVM 434/06 a fonte do dever de atualização cadastral, mas sim a ICVM 510/11[\[8\]](#), a qual tem regra no sentido e que tal dever não se aplica a participantes com registro suspenso, caso de Pedro, cujo registro estava cancelado desde 2013.

29. Com respeito a Rafael, o dever de manutenção de cadastro atualizado seria perante a ANCORD e não perante à CVM, nos termos da delegação da atividade de gestão cadastral de agentes autônomos de investimento prevista pela

Instrução CVM nº 562/15, que alterou a ICVM 510/11[9]. Nesse contexto, não haveria nos autos nenhum elemento de prova a indicar que Rafael Ferri tenha deixado de atualizar seu cadastro perante a ANCORD. Ainda, o e-mail no qual a GME solicita à ANCORD os dados cadastrais atualizados não serviriam de prova nesse sentido porque se referem não a Rafael, mas sim à pessoa jurídica Rafael Ferri AAI EIRELI, que não é acusada neste PAS.

30. Adicionalmente, não há evidência de que Rafael teria se mudado entre agosto de 2015 e maio de 2016, estando presente nos autos contraprova nesse sentido, qual seja, o comprovante de recebimento da correspondência, por Rafael, em 21.8.2015 (0194682).

31. Rafael teria mudado de endereço apenas em novembro de 2016 e, de acordo com interpretação da ANCORD, só seria necessário informar os dados pessoais atualizados anualmente, no mês de maio.

6. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS

32. Por meio de Despacho proferido em 27.8.2019 (0827729), solicitei[10] à SMI que informasse as operações realizadas pelos acusados no período compreendido entre julho de 2010 e julho de 2011 e a identificação de quais as corretoras por meio das quais os negócios ocorreram. Tais operações teriam sido objeto dos processos RJ2011/08311, RJ2012/9810 e RJ2012/11002.

33. Em resposta (0827868), a SMI encaminhou as seguintes informações:

a) FAX SMI/GMA-1 nº 76/2011 (0827854), em que a GMA-1 solicita à BSM os negócios realizados nos mercados à vista e a termo na Bovespa com ações de emissão de Mundial S.A. - Produtos de Consumo ("Mundial") entre 1.3.2010 até 18.7.2011;

b) Resposta ao FAX SMI/GMA-1 nº 76/2011 (0827857) e anexo (0827858);

c) FAX SMI/GMA-1 nº 95/2011 (0827862), em que a GMA-1 solicita à BSM os negócios realizados com Mundial entre 18.7.2011 e 28.7.2011;

d) Resposta ao FAX SMI/GMA-1 nº 95/2011(0827864) e anexos (0827865).

34. Por meio de Despacho publicado no Diário Oficial da União em 29.8.2019 (0829445), intimei o representante dos acusados a se manifestar, o que não ocorreu no prazo previsto no art. 24 da Deliberação 538/08[11].

7. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

35. Em 8.10.2015 este processo teve designado como relator o Diretor Gustavo Borba. Posteriormente, em reunião do Colegiado de 25.9.2018, tendo em vista sua redistribuição, fui designado como relator.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

[1] O processo RJ-2012-11002 foi julgado pelo Colegiado da CVM em 08.12.2016 e resultou na absolvição, transitada em julgado, de Pedro Barin Calvete, e na condenação, passível de recurso, de Rafael Ferri.

[2] ICVM 387/03, Art. 15. As pessoas vinculadas a determinada corretora somente poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.

[3] ICVM 434/06, Art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à CVM qualquer alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua ocorrência.

[4] Presume-se que as tentativas subsequentes de entrega tenham decorrido da ausência de manifestação dos destinatários dos Ofícios, mesmo após a confirmação do recebimento em 21.8.2015.

[5] ICVM 434/06, Art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à CVM qualquer alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua ocorrência.

[6] ICVM 510/11, Art. 1º Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I – atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração;

[7] Tal princípio já teria sido acolhido em precedentes desta CVM, como, por exemplo, o PAS RJ2013/5456, Rel Dir. Roberto Tadeu, j. 20.10.2015.

[8] ICVM 510/11, Art. 1º Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I – atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração; e II – confirmar que as informações contidas nos formulários continuam válidas, entre os dias 1º e 31 de maio de cada ano.

§ 1º O disposto no caput não se aplica a participantes que estejam com seu registro suspenso.

§ 2º Os participantes mencionados nos incisos V e VI do Anexo 1 devem cumprir o disposto nos incisos I e II do caput conforme regras: I – definidas por instituição credenciadora e autorreguladora autorizada pela CVM; e II – previamente aprovadas pela CVM.

[9] A ICVM 562/15 acrescentou os §§ 1º e 2º ao Art. 1º da ICVM 510/11, transcritos na nota de rodapé anterior, indicando que os participantes referidos nos incisos V e VI do Anexo 1 (agente autônomo de investimento – pessoa jurídica e agente autônomo de investimento – pessoa física) devem cumprir a obrigação de atualização de informações cadastrais conforme regras definidas por instituição credenciadora e autorreguladora autorizada pela CVM. Na redação atual da ICVM 510/11, os referidos incisos do Anexo 1 foram removidos, conforme alteração pela ICVM 604/2018.

[10] Deliberação 538/08, Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.

Art. 21. As diligências, quando necessárias, poderão ser realizadas por qualquer das Superintendências ou pela PFE, a critério do Relator.

[11] Deliberação 538/08, Art. 24. Ao acusado será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre as provas produzidas, independentemente de haver, ou não, acompanhado a sua produção.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 29/10/2019, às 17:51, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0868664** e o código CRC **6CBE17AE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0868664** and the "Código CRC" **6CBE17AE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 19957.008833/2016-13

Reg. Col. 0678/17

Acusados: Pedro Barin Calvete
Rafael Ferri

Assunto: Atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele a que a pessoa está vinculada (infração ao art. 15 da Instrução CVM nº 387/03) e inobservância do dever de atualização cadastral de agente autônomo de investimento (infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 434/06 e art. 1º da Instrução CVM 510/11).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

1. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos ("GME"), a partir de indícios verificados no processo RJ 2011/08311 e no PAS RJ2012/11002[1] e de comunicação feita pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 ("GMA-1") através do MEMO/CVM/GMA-1/Nº 050/2012 (0194661) no processo RJ2012/9810, acerca de possíveis irregularidades cometidas pelos Agentes Autônomos de Investimento ("AAI") Rafael Ferri ("Rafael") e Pedro Barin Calvete ("Pedro"), que teriam operado pela corretora Mirae Asset ("Mirae"), sendo também vinculados à corretora Votorantim ("Votorantim"), do que decorreria o descumprimento do art. 15 da Instrução CVM nº 387/03[2] ("ICVM 387/03"), conduta considerada infração grave nos termos do art. 23 da referida Instrução.

2. Rafael e Pedro também são acusados pelo descumprimento do dever de manter atualizados os seus dados cadastrais, conforme previsto no art. 14 da Instrução CVM nº 434/06[3] ("ICVM 434/06") e art. 1º da Instrução CVM nº 510/2011 ("ICVM 510/11").

2. ATUAÇÃO, EM NOME PRÓPRIO, POR INTERMEDIÁRIO DIVERSO DO QUAL ESTAVA VINCULADO

3. Na vigência da ICVM 387/03, a atuação de pessoa vinculada, por conta própria, por intermediário diverso do qual mantinha vínculo[4] era considerada infração grave, nos termos de seu art. 38. No regime da Instrução CVM nº 505/11 ("ICVM 505/11"), que a sucedeu, a referida vedação foi mantida (art. 25)[5], porém deixou de ser considerada infração grave.

4. No regime anterior, agentes autônomos de investimento podiam ter vínculo com mais de uma corretora e, por esta razão, deveriam negociar exclusivamente por meio de uma delas (§ 3º do art. 15 da ICVM 387/03)[6].

5. Nesse cenário, quando uma pessoa vinculada negocia por intermediário distinto do qual mantém vínculo, sua atuação deixa de ser passível de fiscalização pelos controles internos de seu contratante. Desse modo, um agente autônomo de investimentos escapa do alcance da supervisão a que é submetido pelo intermediário contratante.

6. Com a vigência da Instrução CVM nº 497/11, os agentes autônomos

passaram a poder ter vínculo com apenas um intermediário (art. 13, I)[7]. A inobservância desta regra é infração grave, nos termos do art. 23, III da referida instrução. Contudo, no caso em tela, não estamos diante de uma situação na qual os acusados tinham contrato com mais de um intermediário, mas supostamente teriam negociado por mais de uma corretora.

7. Neste ponto, gostaria de apreciar o argumento trazido pela defesa no tocante ao *princípio da retroatividade benigna*[8], do qual decorreria o afastamento da gravidade da conduta. No julgamento do PAS 11/2013[9], o Diretor Gustavo Gonzalez acolheu a alegação de que, em respeito ao princípio da retroatividade da norma mais favorável, deveria ser reconhecida a extinção da punibilidade por descumprimento de um dever de informação que deixou de ser exigido por norma superveniente. O acolhimento deste princípio está em linha com outros precedentes desta CVM[10].

8. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“*CRSFN*”) também tem acolhido o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, desde que a norma não tenha caráter de temporariedade[11].

9. Logo, embora a inobservância do art. 15 da ICVM 387/03 fosse considerada infração grave à época dos fatos, impõe-se o afastamento da gravidade da conduta, pois a ICVM 505/11, norma superveniente, manteve a vedação, mas não a considerou como infração grave.

10. Os elementos de prova presentes nos autos consistiam exclusivamente do Relatório de Análise GMA-1, o qual faz menção a documentos que não haviam sido entranhados ao presente processo.

11. O referido Relatório cuida de oscilações atípicas identificadas na cotação das ações ordinárias e preferenciais da Cia. Mundial S.A. – Produtos de Consumo (“*Mundial*”) entre julho de 2010 e julho de 2011.

12. Reproduzo a seguir os trechos relevantes do Relatório de Análise GMA-1 para a análise do caso em apreço:

21. Rafael Ferri negociou ações da Mundial para seus clientes e em seu próprio nome, através das Corretoras de Valores Votorantim, Citigroup e, a partir de março de 2011, também pela Mirae Asset, cuja ficha cadastral foi aberta em 24/03/2011.

56. Foram encontrados ainda pela Polícia Federal e-mails revelando indícios de que Rafael Ferri teria descumprido a Instrução CVM Nº 387/2003, por possuir vínculo com a corretora Votorantim, mas também operar pela Corretora Mirae Asset.

113. Pedro Barin Calvete: Sócio da TBCS que operou pela corretora XP. Consta da “Equipe” de Rafael Ferri.

119. Pedro Calvete era vinculado à corretora Votorantim, mas operava também pela Corretora XP Investimentos, ensejando descumprimento à Instrução CVM Nº 387/2003. A própria Votorantim o alertou, assim como fez com Rafael Ferri.

135. Sugere-se finalmente, que seja encaminhada cópia do presente Relatório de Análise à GME para verificação de possíveis irregularidades cometidas pelos Agentes Autônomos de Investimentos Rafael Ferri e Pedro Barin Calvete, que teriam operado pela corretora Mirae Asset sendo também vinculados à Corretora Votorantim, conforme relatado nos itens 56 e 119 do presente relatório, em descumprimento à Instrução CVM/Nº 387/03.

13. Do trecho acima reproduzido, destaco a presença nos autos, de e-mails enviados pela Votorantim a Rafael e Pedro (§§ 56 e 119 do Relatório de Análise GMA-1), indicando que os acusados estavam vinculados a esta corretora e deveriam negociar exclusivamente por ela.

14. Assim, o ponto mais importante para a configuração da irregularidade envolve determinar se, a partir das informações constantes dos autos, é possível inferir que os acusados estavam vinculados e tinham optado pela negociação por meio da Votorantim, sendo-lhes, assim, formalmente vedado negociar por outra corretora.

15. As tabelas e outras informações que constam do Relatório de Análise GMA-1 não permitem concluir que Rafael e Pedro operaram por outra corretora

que não a Votorantim, à qual estavam vinculados e pela qual deveriam negociar, por conta própria, com exclusividade nos anos de 2010 e 2011.

16. Por esta razão, solicitei[12] à SMI que informasse as operações realizadas pelos acusados no período compreendido entre julho de 2010 e julho de 2011 e a identificação de quais as corretoras por meio das quais os negócios ocorreram.

17. Destaco que a SMI poderia ter sido mais diligente no sentido de instruir adequadamente o Termo de Acusação com as informações sobre todos os negócios realizados em nome próprio por Rafael e Pedro, independentemente do ativo, a fim de ser verificada a inobservância do art. 15 da ICVM 387/03. É procedente a alegação da defesa de que apenas as menções constantes do Relatório de Análise GMA-1 não são elementos de prova suficientes a embasar a acusação.

18. No entanto, entendo que o vício foi sanado na medida em que tais informações foram entranhadas aos autos e a defesa foi intimada[13] a se manifestar sobre elas, o que não ocorreu.

19. Com base nas informações fornecidas pela SMI, foram segregadas as informações relativas aos negócios realizados por Rafael e Pedro, em nome próprio, no mercado à vista e a termo de ações da Mundial, entre 10.5.2010 e 26.7.2011.

20. Posteriormente, foi calculado o número de negócios por corretora, para cada pregão em que atuaram no referido período, resultando nas Tabelas constantes dos Anexos I e II.

21. A partir dos dados levantados, é possível concluir que Pedro, de fato, negociou ações de emissão da Mundial entre 1.12.2010 e 26.7.2011 apenas pela corretora identificada pelo código “3”, a saber, a XP. Não há dados sobre outros negócios realizados por Pedro, em nome próprio, em outros ativos e por meio de outras corretoras no período em questão.

22. De acordo com a Acusação, Pedro mantinha vínculo com a corretora Votorantim e, por força do art. 15, caput, da ICVM 387/03, somente poderia negociar valores mobiliários por meio desta. Há indício relevante nos autos de que, no contrato com a Votorantim, Pedro teria escolhido essa corretora para “concentrar” suas negociações.

23. Logo, Pedro deve ser responsabilizado pela inobservância do referido dispositivo.

24. O caso de Rafael, por seu turno, é diferente. Ao contrário do que alega a defesa – Rafael negociou, em nome próprio, pela Votorantim até o final de 2011 e, depois disso, passou a operar pela Mirae – é possível verificar que:

a) Entre 10.5.2010 e 23.11.2010, os negócios foram realizados apenas pela corretora com código de usuário “77” (Intra – Citigroup);

b) Entre 30.11.2010 e 12.5.2011 os negócios passam a ser realizados pela corretora com código de usuário “21” (Votorantim), mas há 3 (três) pregões em que são realizados negócios também pela corretora Intra – Citigroup (16.12.2010, 9.2.2011 e 6.4.2011), e no pregão de 3.5.2011 são realizados negócios apenas pela Intra – Citigroup.

c) Entre 16.5.2011 e 26.7.2011, os negócios são realizados pela corretora com código de usuário “262” (XP) e em grande parte dos pregões também há negócios realizados pela corretora Votorantim.

25. Desse modo, constata-se que houve flagrante violação ao comando do art. 15, caput e § 3º, da ICVM 387/03 no período indicado. Considerando o padrão de negociações verificado, Rafael claramente negociou por mais de uma corretora, independentemente de qual ele teria contratado/declarado

26. Ressalto que em casos semelhantes apreciados no âmbito da BSM, outros AAI foram sancionados com advertência. Por exemplo, no PAD 26/2013, julgado em 30.10.2014, a BSM, após detectar operações realizadas por participante ao qual o AAI não estava vinculado determinou a cessação da conduta, o que não ocorreu.

27. Decidiu a BSM que não há exceção que autorize operações de pessoas vinculadas por outro intermediário e, ainda, a realização de tal irregularidade é extremamente prejudicial ao mercado por impossibilitar a fiscalização da conduta do operador, de modo a prevenir eventos que afetem o bom funcionamento do mercado e por implicar potencial conflito de interesses. No caso em questão, foi aplicada penalidade de advertência[14].

28. No PAD 22/2017, o Diretor de Autorregulação da BSM considerou os seguintes fatores na dosimetria da pena aplicada: (i) o fato de se tratar de infração de natureza objetiva; (ii) a ciência do Defendente quanto à restrição referida; (iii) o potencial conflito de interesses que a conduta do Defendente implica; e (iv) a inexistência de histórico de condenação da Defendente nos âmbitos da BSM e CVM.

29. Entendo ser irrelevante a condenação de Rafael no âmbito do PAS 2012/11002, pois envolveu as mesmas operações que são objeto do presente processo, ainda que acerca de outra imputação, razão pela qual não deve ser considerada como agravante neste caso, pois, a meu ver, haveria *bis in idem*.

30. Uma interpretação diferente poderia permitir à área técnica cindir a investigação da mesma conduta em diferentes processos sancionadores com imputações distintas (nos casos em que há concurso formal de ilícitos), de modo que a condenação em um deles serviria de agravante para o subsequente, quando, se houvesse um único processo, o juízo sobre a dosimetria da pena seria diferente.

31. Rafael poderia ter sido acusado de violação do art. 15 da ICVM 387/03 no próprio PAS 2012/11002, mas a área técnica decidiu apurar os fatos em processo sancionador diverso - uma decisão ineficiente em termos de uso de recursos públicos na atuação sancionadora da CVM, penso eu.

32. Pelo exposto, decido pela aplicação da penalidade de advertência a Rafael, por infração ao disposto no art. 15 da ICVM 387/03.

3. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

33. Com relação à acusação de inobservância de atualização dos dados cadastrais, convém explicitar o entendimento acerca de qual instrução deve ser utilizada para fundamentar tal imputação.

34. Tanto a redação do art. 14 da ICVM 434/06 como a do art. 1º, I da ICVM 510/11 assinalam um prazo para que, após ter ocorrido a alteração, o participante de mercado atualize seus dados cadastrais.

35. Entendo que a Acusação não demonstrou que houve uma alteração de endereço que não foi comunicada à CVM durante a vigência da ICVM 434/06, encerrada em 1.1.2012.

36. A suspeita de não atualização do cadastro só seria possível a partir de 15.9.2015 no caso de Rafael (quando a correspondência da CVM retornou assinalada como destinatário "ausente") e a partir de 5.2.2016 (quando outra correspondência com o mesmo Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 da autarquia retornou como "endereço insuficiente").

37. Desse modo, concluo que deveria ser aplicada a ICVM 510/11, vigente à época das diligências realizadas. De acordo com essa Instrução, participantes que tiverem registro suspenso não se obrigam ao dever de manutenção de cadastro atualizado (art. 1º, I e § 1º)[15].

38. Logo, como Pedro teve seu registro cancelado em 2013, este não estava obrigado a manter seu cadastro atualizado perante a CVM ou perante a entidade credenciadora, razão pela qual deve ser absolvido da imputação em questão.

39. Tal conclusão também subsistiria se fosse considerada a regra da Instrução CVM 434/06, pois a Acusação não logrou demonstrar que a mudança de endereço de Pedro e a não atualização cadastral se deu na vigência dessa Instrução.

40. Rafael, por seu turno, tinha o dever de manter seu cadastro atualizado perante a CVM e perante a entidade credenciadora. A defesa não trouxe prova no

sentido de que, em havendo mudança de endereço, Rafael tenha procedido à atualização cadastral perante a ANCORD no prazo previsto na ICVM 510/11. Descabido, assim, o argumento de que o dever de atualização cadastral se mantinha exclusivamente perante a ANCORD.

41. Nesse ponto, convém destacar o equívoco da área técnica ao solicitar à ANCORD o endereço atualizado da pessoa jurídica Rafael Ferri AA EIRELI quando, na verdade, deveria ter sido solicitado o endereço da pessoa física, acusada no presente processo.

42. As tentativas de entrega de correspondência e os comprovantes constantes dos autos do processo não foram devidamente descrito na redação do Termo de Acusação de modo a embasar, de forma inequívoca, a acusação de infração ao disposto no art. 14 da ICVM 434/06.

43. Entendo que para assegurar a observância do devido processo legal é fundamental documentar à exaustão no processo as evidências que comprovam os ilícitos. Essa prática permite a apresentação de defesas completas e decisões refletidas da parte dos julgadores de PAS.

44. O Aviso de Recebimento (“AR”) com status “mudou-se” de 10.11.2015 refere-se à correspondência enviada para o “endereço para correspondência”, sendo, assim, uma evidência que conflita com o AR de entrega bem-sucedida em 21.8.2015 para o endereço residencial de Rafael. Esta foi a única tentativa de entrega do Ofício para Rafael em seu endereço de correspondência, o que sinaliza que, no tocante a este endereço, seu cadastro estava desatualizado pelo menos em 21.8.2015, embora não tivesse ocorrido mudança de endereço residencial.

45. Em suas razões de defesa, consta a informação de que a mudança de endereço teria ocorrido apenas em novembro de 2016 e que, segundo interpretação da ANCORD, a atualização deveria ser informada apenas anualmente, no mês de maio. No caso, o novo endereço seria informado apenas em maio de 2017, após a conclusão das diligências realizadas na instrução do presente processo.

46. No entanto, embora as evidências constantes dos autos corroborem a afirmação de que seu endereço residencial estava atualizado, não se pode afirmar o mesmo a respeito de seu endereço para correspondência em 21.8.2015.

47. Desse modo, concluo que Rafael deve ser responsabilizado pelo descumprimento do dever de atualização de seus dados cadastrais. Pela natureza objetiva da infração e pela menor gravidade da conduta, decido pela aplicação da penalidade de advertência.

48. Por fim, gostaria de recomendar à área técnica que a atuação sancionadora da CVM com respeito às condutas aqui analisadas seria mais eficiente por meio de ofícios de alerta aos eventuais infratores, tendo em vista sua gravidade e os elevados custos envolvidos na instrução e julgamento de processos administrativos sancionadores.

4. RESPONSABILIDADES

49. Por todo o exposto, nos termos do art. 11, I, da Lei nº 6.385/76, voto pela imposição de penalidade de **advertência** a:

a) **Pedro Barin Calvete**, por infração ao disposto no art. 15 da Instrução CVM nº 387/03 e **absolvição** por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 434/06 e art. 1º da Instrução CVM nº 510/11;

b) **Rafael Ferri**, por infração ao disposto no art. 15 da Instrução CVM nº 387/03 e por infração ao disposto no art. 1º da Instrução CVM nº 510/11 e **absolvição** por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 434/06.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor Relator

**Anexo I - Contagem de negócios por corretora, realizados por Rafael
Ferri entre 1.12.2010 e 26.7.2011 (apenas ações da Mundial)**

Data	Código de Usuário (Corretora)	Negócios
10/05/2010	77	240
14/05/2010	77	57
17/05/2010	77	680
18/05/2010	77	223
24/05/2010	77	1
26/05/2010	77	10
27/05/2010	77	50
31/05/2010	77	5
02/06/2010	77	25
28/06/2010	77	1
16/07/2010	77	8
20/07/2010	77	3
13/08/2010	77	1
08/10/2010	77	157
11/10/2010	77	2
13/10/2010	77	164
14/10/2010	77	106
15/10/2010	77	2
23/11/2010	77	1
30/11/2010	21	154
01/12/2010	21	351
02/12/2010	21	56
03/12/2010	21	2
07/12/2010	21	130
08/12/2010	21	13
09/12/2010	21	14
10/12/2010	21	2
13/12/2010	21	12
14/12/2010	21	20
15/12/2010	21	5
16/12/2010	21	5
	77	1
20/12/2010	21	577
21/12/2010	21	67
22/12/2010	21	3
23/12/2010	21	6
27/12/2010	21	2
28/12/2010	21	1
29/12/2010	21	18
30/12/2010	21	1
24/01/2011	21	6
26/01/2011	21	3
27/01/2011	21	2
01/02/2011	21	87
03/02/2011	21	43
08/02/2011	21	357
09/02/2011	21	867
	77	1
10/02/2011	21	29
11/02/2011	21	2
14/02/2011	21	79
15/02/2011	21	5

Data	Código de Usuário (Corretora)	Negócios
16/02/2011	21	1
17/02/2011	21	12
18/02/2011	21	2
28/02/2011	21	4
02/03/2011	21	9
09/03/2011	21	16
16/03/2011	21	131
18/03/2011	21	5
21/03/2011	21	1
22/03/2011	21	2
29/03/2011	21	96
30/03/2011	21	2
31/03/2011	21	375
01/04/2011	21	261
04/04/2011	21	17
05/04/2011	21	4
06/04/2011	21	2306
	77	1
07/04/2011	21	27
18/04/2011	21	228
19/04/2011	21	813
20/04/2011	21	612
25/04/2011	21	1350
03/05/2011	77	6
05/05/2011	21	2
09/05/2011	21	102
10/05/2011	21	5
12/05/2011	21	13
16/05/2011	262	168
17/05/2011	262	133
18/05/2011	262	7
19/05/2011	21	8
	262	95
20/05/2011	21	23
	262	118
23/05/2011	21	15
	262	346
24/05/2011	21	4
	262	23
25/05/2011	21	1
	262	148
27/05/2011	21	78
	262	240
30/05/2011	21	885
	262	1696
31/05/2011	21	103
	262	89
01/06/2011	21	224
	262	868
02/06/2011	21	1013
	262	482

Data	Código de Usuário (Corretora)	Negócios
03/06/2011	21	7
	262	705
06/06/2011	21	539
07/06/2011	21	66
	262	1390
08/06/2011	262	7261
09/06/2011	262	5656
10/06/2011	21	2
	262	13912
13/06/2011	21	3
	262	7434
14/06/2011	21	92
	262	11126
15/06/2011	21	137
	262	7538
16/06/2011	21	62
17/06/2011	21	266
	262	5617
20/06/2011	21	139
	262	18
21/06/2011	262	125
22/06/2011	262	896
24/06/2011	21	127
	262	6007
27/06/2011	21	61
	262	28
29/06/2011	262	273
01/07/2011	21	34
	262	403
04/07/2011	21	34
05/07/2011	21	97
	262	78
06/07/2011	21	267
	262	402
07/07/2011	21	1
08/07/2011	262	42
11/07/2011	262	43
13/07/2011	21	1
18/07/2011	21	18
	262	46
19/07/2011	21	308
	262	3
20/07/2011	21	610
	262	410
21/07/2011	21	222
	262	177
22/07/2011	21	162
	262	165
25/07/2011	21	226
26/07/2011	21	295
	262	2172

Anexo II - Contagem de negócios por corretora, realizados por Pedro Barin Calvete entre 10.5.2010 e 26.7.2011 (apenas ações da Mundial)

Data	Código de Usuário (Corretora)	Negócios	Data	Código de Usuário (Corretora)	Negócios
01/12/2010	3	10	14/04/2011	3	12
07/12/2010	3	14	15/04/2011	3	11
08/12/2010	3	3	18/04/2011	3	9
09/12/2010	3	17	19/04/2011	3	3
10/12/2010	3	1	25/04/2011	3	1
20/12/2010	3	4	01/06/2011	3	168
03/01/2011	3	1	21/06/2011	3	236
17/01/2011	3	3	24/06/2011	3	6
03/02/2011	3	11	27/06/2011	3	20
10/02/2011	3	1	29/06/2011	3	12
11/02/2011	3	4	20/07/2011	3	1
17/02/2011	3	9	21/07/2011	3	25
11/03/2011	3	4	22/07/2011	3	12
04/04/2011	3	1	25/07/2011	3	4
13/04/2011	3	13	26/07/2011	3	22

[1] O processo RJ-2012-11002 foi julgado pelo Colegiado da CVM em 08.12.2016 e resultou na absolvição, transitada em julgado, de Pedro Barin Calvete, e na condenação, passível de recurso, de Rafael Ferri.

[2] ICVM 387/03, Art. 15. As pessoas vinculadas a determinada corretora somente poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.

[3] ICVM 434/06, Art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à CVM qualquer alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua ocorrência.

[4] A vedação remonta à Instrução CVM 220/94 (art. 12).

[5] ICVM 505/11, Art. 25. As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas.

[6] ICVM 387/03, Art. 15. As pessoas vinculadas a determinada corretora somente poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.

§1º Serão consideradas pessoas vinculadas: I - administradores, empregados, operadores e prepostos da corretora; II - agentes autônomos;

§3º As pessoas que, nos termos dos incisos II, III, IV e VI do § 1º estejam vinculadas a mais de uma corretora, deverão negociar valores mobiliários exclusivamente por uma das corretoras com as quais mantenham vínculo.

[7] ICVM 497/11, Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: I - manter contrato para a prestação dos serviços relacionados no art. 1º com mais de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários;

[8] Sobre o princípio, trazido do direito penal consoante o art. 5º, XL da Constituição da República: “deve, igualmente, ficar impune a conduta cuja norma tipificadora, vigente ao tempo de sua ocorrência, foi revogada antes da decisão final do processo administrativo, em atenção ao postulado da retroatividade benigna”. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. *Mercado de capitais – Regime Jurídico*. 3ª ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 302.

[9] PAS CVM 11/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 30.01.2018.

[10] Cf. PAS CVM 38/00, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 02.04.2003; PAS CVM 04/03, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 07.12.2005; PAS RJ2013/5456, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. 20.10.2015; PAS CVM RJ2017/2225, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 28.08.2018.

[11] CRSFN Recurso 13.756 (Processo BCB 1001488016), Rel. Cons. Adriana Cristina Dullius Britto, j. 29.11.2016.

[12] Por meio de Despacho proferido em 27.8.2019, nos termos da Deliberação 538/08, Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.

Art. 21. As diligências, quando necessárias, poderão ser realizadas por qualquer das Superintendências ou pela PFE, a critério do Relator.

[13] Conforme Despacho publicado no Diário Oficial da União em 29.8.2019 (0829445).

[14] No mesmo sentido, o PAD 1/2007, j. 3.11.2017, PAD 26/2016, j. 15.5.2018, PAD 3/2018, j. 31.7.2018, PAD 13/2018, j. 11.1.2019 e PAD 5/2018, j. 8.2.2019.

[15] ICVM 510/11 Art. 1º Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I - atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração;

§ 1º O disposto no caput não se aplica a participantes que estejam com seu registro suspenso.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 29/10/2019, às 17:51, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0868689** e o código CRC **165AA718**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0868689** and the "Código CRC" **165AA718**.*